

הקריה האקדמית אונו
הפקולטה למדעי הרוח
בית הספר לחינוך

נשים ופשיעה: הפער המגדרי בעבריינות בראי היהדות והקרימינולוגיה

עבודה סמינריונית בקורס: סוגיות נבחרות בקרימינולוגיה ויהדות
מרצה: פרופ' רויטל סלע-שיוביץ

מגיש/ה: _____

ת.ז: _____

תאריך הגשה: אוגוסט 2026, אב תשפ"ו

תוכן העניינים

3.....	תקציר
4.....	מבוא
5.....	פרק ראשון: הגדרות ומאפיינים של התופעה
7.....	פרק שני: היחס ביהדות לנושא
10.....	פרק שלישי: גישות בקרימינולוגיה המסבירות את הנושא
13.....	פרק רביעי: מחקרים בקרימינולוגיה על הנושא
15.....	פרק חמישי: דיון ומסקנות
17.....	ביבליוגרפיה

תקציר

אחת העובדות היציבות והעקביות ביותר בקרימינולוגיה היא הפער המגדרי בפשיעה: בכל חברה, בכל תקופה היסטורית ובכל קטגוריה של עבירות כמעט, נשים עוברות פחות עבירות מגברים, ופער זה בולט במיוחד בעבירות אלימות חמורות. עבודה זו מבקשת לבחון את שאלת המחקר: מדוע נשים עוברות פחות עבירות מגברים, וכיצד מוסבר הפער המגדרי בפשיעה בגישת היהדות לעומת הגישות בקרימינולוגיה?

העבודה סוקרת תחילה את הגדרות התופעה ומאפייניה: היקף הפער המגדרי, דפוסי העבריינות הייחודיים לנשים ומסלולי הכניסה שלהן לעולם העבריינות. בהמשך נבחן יחסה של היהדות לנושא, ובכלל זה עקרון האחריות הפלילית השווה של האישה במשפט העברי, תפיסת "בינה יתרה", ערך הצניעות ותפקידה החברתי של האישה כמנגנוני הגנה מפני עבריינות. הפרק השלישי מציג את הגישות הקרימינולוגיות המרכזיות להסבר פשיעת נשים – מהגישות הביולוגיות המוקדמות של לומברוזו, דרך תיאוריות האמנציפציה, ועד התיאוריות הפמיניסטיות הרדיקליות, תיאוריית הכוח-שליטה ותיאוריית הלחץ המגדרי. הפרק הרביעי סוקר מחקרים אמפיריים עדכניים מהעשור האחרון על מגמות הפער המגדרי, על עבריינות קטניות ועל הקשר שבין דתיות לעבריינות.

בפרק הדיון נערכת השוואה שיטתית בין שתי מערכות הידע. מסקנת העבודה המרכזית היא כי קיימת הלימה מפתיעה בין המנגנונים שמזהה הקרימינולוגיה המודרנית – פיקוח חברתי בלתי פורמלי, חיברות מגדרי וקשרי משפחה – לבין המנגנונים שהיהדות עיצבה הלכה למעשה לפני אלפי שנים. עם זאת, בעוד הקרימינולוגיה המוקדמת ראתה באישה העבריינית חריגה ביולוגית, המשפט העברי העמיד את האישה כסובייקט מוסרי מלא ושווה. העבודה מציעה תובנה חדשה: ניתן לקרוא את מקורות היהדות כתיאוריה מוקדמת של פיקוח חברתי מגדרי, אך גם להפנות כלפיה את הביקורת הפמיניסטית על מחיר החופש שגובה הגנה זו.

מבוא

הפער המגדרי בפשיעה (Gender Gap) מתואר בספרות המחקר כאחד הממצאים היציבים ביותר במדעי החברה. סטפנסמייר ואלן קבעו כי "מגדר הוא המנבא החזק ביותר של מעורבות בפשיעה" – חזק יותר מגיל, ממעמד חברתי-כלכלי, מהשכלה ומכל משתנה דמוגרפי אחר (Steffensmeier & Allan, 1996). נשים מהוות כמחצית מהאוכלוסייה, אך שיעורן בקרב החשודים, הנאשמים והאסירים נמוך באופן דרמטי: בישראל, כמו ברוב מדינות העולם, נשים מהוות פחות מחמישית מכלל התיקים הפליליים ואחוזים בודדים בלבד מאוכלוסיית הכלא (Kruttschnitt, 2013; Sela-Shayovitz, 2017).

עקביותה של תופעה זו על פני תרבויות, תקופות ושיטות משפט שונות מעוררת שאלה תיאורטית מסדר ראשון: האם מדובר בהבדל מהותי בין המינים, בתוצר של חיברות ופיקוח חברתי דיפרנציאליים, בהטיה של מערכות האכיפה – או בשילוב של כל אלה? שאלה זו העסיקה את הקרימינולוגיה מראשיתה, אולם במשך עשורים רבים נדחקה לשוליים: התיאוריות הקלאסיות נוסחו על ידי גברים, על סמך מחקר על גברים, וכוונו להסבר עבריינות של גברים (Naegler & Salman, 2016). רק מאז שנות השבעים של המאה העשרים, עם עליית הקרימינולוגיה הפמיניסטית, הפך הפער המגדרי למושא מחקר מרכזי.

גם היהדות, כמערכת נורמטיבית בת אלפי שנים המבקשת להסדיר את התנהגות האדם ולהרחיקו מן העבירה, התייחסה באופן עשיר ומורכב לשאלת האישה והחטא. המשפט העברי קבע עיקרון מרחיק ראות של שוויון באחריות הפלילית – "השווה הכתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה" (בבא קמא טו ע"א) – ובה בעת עיצב לנשים ולגברים תפקידים חברתיים, מרחבי פעולה ומנגנוני פיקוח שונים בתכלית. עיון במקורות אלה מנקודת מבט קרימינולוגית הוא חלק ממגמה מחקרית מתפתחת של "קרימינולוגיה רוחנית יהודית", המבקשת לחלץ מכתבי הקודש ידע תיאורטי ויישומי רלוונטי להבנת העבריינות ולטיפול בה (בן יאיר, 2021; Ben Yair, 2021).

שאלת המחקר של עבודה זו היא אפוא: מדוע נשים עוברות פחות עבירות מגברים, וכיצד מוסבר הפער המגדרי בפשיעה בגישת היהדות לעומת הגישות בקרימינולוגיה? לבחינת השאלה תוצג תחילה התופעה על הגדרותיה ומאפייניה (פרק ראשון); לאחר מכן יבחן יחס היהדות לנושא (פרק שני); בהמשך יוצגו הגישות הקרימינולוגיות המסבירות את הפער המגדרי (פרק שלישי) ומחקרים אמפיריים עדכניים בתחום (פרק רביעי); ולבסוף יערך דיון השוואתי-ביקורתי ויוצגו מסקנות העבודה (פרק חמישי).

פרק ראשון: הגדרות ומאפיינים של התופעה

1.1 הגדרת מושגי היסוד

עבריינות מוגדרת בספרות כהתנהגות המפרה נורמות חברתיות שעוגנו בחוק הפלילי, אשר בצידה סנקציה מדינתית פורמלית. סטייה חברתית היא מושג רחב יותר, הכולל כל התנהגות החורגת מן הנורמות המקובלות בחברה נתונה, גם אם אינה אסורה בחוק (גוד, 2002). ההבחנה בין השתיים חשובה במיוחד לדיון המגדרי: התנהגויות מסוימות של נשים תיוגו לאורך ההיסטוריה כסטייה חמורה – ולעיתים אף הופללו – דווקא משום שחרגו מן הציפיות המגדריות, אף שאצל גברים נתפסו כנורמטיביות (Chesney-Lind, 1989). לרנאו (2023) מדגיש כי הגדרת העבריינות היא תמיד תוצר של הבניה חברתית ושל יחסי כוח, ומכאן שגם דפוסי הפער המגדרי משקפים לא רק התנהגות בפועל אלא גם את אופן פעולתן של מערכות התיוג והאכיפה.

הפער המגדרי בפשיעה מוגדר כהפרש השיטתי בין שיעורי המעורבות של גברים ושל נשים בעבריינות, כפי שהוא נמדד בסטטיסטיקות רשמיות (מעצרים, הרשעות, כליאה), בסקרי דיווח עצמי ובסקרי נפגעי עבירה. חשוב להבחין בין הפער בהיקף (נשים עוברות פחות עבירות) לבין הפער בדפוס (נשים עוברות עבירות מסוגים שונים, בנסיבות שונות ובתפקידים שונים) – שני ממדים הנדרשים יחדיו לתיאור מלא של התופעה (Steffensmeier & Allan, 1996).

1.2 היקף הפער המגדרי

הנתונים העולמיים עקביים להפליא: נשים מהוות בדרך כלל בין עשירית לרבע מכלל המעצרים, ושיעורן יורד ככל שהעבירה חמורה יותר. בעבירות רצח, שוד ופריצה נשים מהוות אחוזים בודדים מן המבצעים, ואילו בעבירות רכוש קלות – גניבות מחנויות, הונאות קטנות וזיופים – חלקן עולה במידה ניכרת (Kruttschnitt, 2013). באוכלוסיית האסירים הפער בולט עוד יותר: נשים מהוות בעולם כחמישה אחוזים בלבד מכלל הכלואים, ובישראל אף פחות מכך. קמפניאלו (Campaniello, 2019) מצינת כי דפוס זה חוזר על עצמו כמעט בכל מדינה שנבדקה, על אף הבדלים עצומים בתרבות, בדת, ברמת הפיתוח ובשיטת המשפט – עובדה המחזקת את מעמדו של הפער המגדרי כתופעה אוניברסלית הדורשת הסבר תיאורטי.

עם זאת, הפער אינו סטטי. במדינות מערביות רבות תועדה בעשורים האחרונים הצטמצמות מסוימת של הפער, בעיקר בעבירות רכוש ובעבירות אלימות קלה. כפי שיפורט בפרק הרביעי, מחקרים עדכניים חלוקים בשאלה האם ההצטמצמות משקפת עלייה ממשית בעבריינות נשים, ירידה בעבריינות גברים, או שינויי מדיניות אכיפה המרחיבים את הרישות הפלילי של התנהגויות נשיות (Estrada et al., 2016; Sela-Shayovitz, 2017).

1.3 מאפייני עבריינות הנשים

דפוס העבריינות הנשית שונה מזה הגברי בכמה מאפיינים מובהקים. ראשית, תמהיל העבירות: עבריינות נשים מתרכזת בעבירות רכוש קלות, בעבירות סמים, בעבירות הקשורות בזנות ובעבירות הנובעות ממצוקה כלכלית, ואילו עבירות האלימות שהן מבצעות מתרחשות ברובן בתוך המרחב המשפחתי והזוגי, פעמים רבות על רקע של התעללות ממושכת שחוו הן עצמן (Kruttschnitt, 2013).

2013). שנית, התפקיד בעבירה: כאשר נשים שותפות לעבירות חמורות, הן ממלאות לרוב תפקידי משנה – מסייעות, מתווכות או פועלות בצילו של בן זוג דומיננטי – ורק לעיתים נדירות הן יוזמות ומנהיגות (Steffensmeier & Allan, 1996).

שלישית, מסלולי הכניסה לעבריינות: ספרות ה"נתיבים" (Pathways) מלמדת כי קורות חייהן של נשים עברייניות רצופים בשכיחות גבוהה במיוחד של קורבנות קודמת – התעללות מינית ופיזית בילדות, בריחה מהבית, חיי רחוב, התמכרות וזנות. אצל נערות רבות, העבירה הראשונה היא למעשה אסטרטגיית הישרדות: בריחה מבית פוגעני, גניבה לצורכי קיום או שימוש בסמים כהרדמה עצמית של הטראומה. כך מיטשטש אצל נשים הגבול המושגי בין קורבן לעבריינית באופן שאין לו מקבילה של ממש אצל גברים (Chesney-Lind, 1989; פרישטוק, 2019). רביעית, מאפייני רקע: נשים כלואות מתאפיינות בשיעורים גבוהים של עוני, אימהות יחידנית, תחלואה נפשית והתמכרויות – ריבוי פגיעויות המבחין אותן מאוכלוסיית האסירים הגברית.

1.4 בעיית המדידה: פשיעה סמויה ואבירות

חלק מן הדיון במאפייני התופעה נוגע לשאלה האם הפער הנמדד משקף פער אמיתי. פולק (Pollak, 1950) טען בספרו הקלאסי כי עבריינות הנשים "סמויה" ברובה: היא מתרחשת במרחב הביתי, מכוונת כלפי קורבנות חלשים ואינה מדווחת; ומערכות האכיפה נוהגות בנשים ב"אבירות" (Chivalry) – שוטרים נמנעים מלעצור אותן, תובעים מקילים בכתבי אישום ושופטים גוזרים עונשים מתונים. מחקרים מאוחרים מצאו תמיכה חלקית בלבד בהשערת האבירות: הקלה מסוימת קיימת בעבירות קלות ובנסיבות "נשיות" מסורתיות, אך היא נעלמת ואף מתהפכת כאשר האישה חורגת בבוטות מן התפקיד המגדרי המצופה. כך או כך, גם סקרי דיווח עצמי – שאינם תלויים במערכות האכיפה – מאשרים פער מגדרי ניכר, בעיקר בעבירות החמורות, ומכאן שהפער אינו ניתן לצמצום מלא להטיית מדידה (Steffensmeier & Allan, 1996; Kruttschnitt, 2013).

פרק שני: היחס ביהדות לנושא

2.1 שוויון באחריות הפלילית: האישה כסובייקט מוסרי מלא

נקודת המוצא של המשפט העברי בסוגיית האישה והעבירה היא עקרונית וחד-משמעית: האישה היא בת-דעת, בעלת בחירה חופשית ואחריות למעשיה בדיוק כמו הגבר. התורה קובעת: "אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשֶׂה מִכָּל חֲטָאת הָאָדָם" (במדבר ה, ו), וחז"ל למדו מפסוקים אלה כלל יסוד: "השווה הכתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה" (בבא קמא טו ע"א). משמעות הדבר היא שדיני העונשין, על כל חומרתם, חלים על נשים ועל גברים באופן זהה – אין "הנחה מגדרית" באחריות הפלילית, אין פטור מטעמי חולשה נטענת, ואין ראייה של האישה כמי שאינה שולטת במעשיה.

עיקרון זה ראוי להדגשה דווקא על רקע השוואתי: בשעה שהקרימינולוגיה המדעית של המאה התשע-עשרה עוד תיארה את האישה העבריינית כיצור נחות ופגום ביולוגית, כפי שיפורט בפרק השלישי, המסורת ההלכתית העמידה מאות שנים קודם לכן את האישה כסובייקט מוסרי מלא. בן יאיר (2021) מדגיש כי תפיסת האדם ביהדות – כל אדם – מבוססת על מתח מתמיד בין יצר הרע ליצר הטוב ועל חופש הבחירה ביניהם: "כִּי יֵצֵר לֵב הָאָדָם רָע מִנְּעֻרָיו" (בראשית ח, כא) נאמר על האדם באשר הוא, ולא על מין מסוים. העבירה אינה גזירת גורל ביולוגית אלא הכרעה מוסרית, והתשובה – התיקון – פתוחה לכול.

2.2 "בינה יתרה" ו"דעתן קלה": תפיסת הנפש הנשית בחז"ל

לצד השוויון באחריות, חז"ל התייחסו להבדלים נפשיים בין המינים בשני מאמרים הנראים סותרים. מצד אחד: "בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש" (נדה מה ע"ב) – לנשים מיוחסת בשלות שיפוטית מוקדמת יותר, ואכן ההלכה מחילה על הבת אחריות למצוות בגיל שנים-עשרה, שנה לפני הבן. מצד שני: "נשים דעתן קלה עליהן" (שבת לג ע"ב; קידושין פ ע"ב) – אמירה שהובנה בהקשרה כמתייחסת לפגיעות בסיטואציות של לחץ ופיתוי מסוימים, ולא כשלילת כשרותן השכלית או המוסרית.

מנקודת מבט קרימינולוגית, מעניין ששני המאמרים גם יחד מתיישבים עם ממצאי המחקר המודרני דווקא. ייחוס "בינה יתרה" עולה בקנה אחד עם ממצאים עקביים על התפתחות מוקדמת יותר של שליטה עצמית ושל אמפתיה אצל בנות – גורמי מגן מרכזיים מפני עבריינות; ואילו ההכרה בפגיעות מצבית מסוימת מהדהדת את ספרות הנתיבים, המלמדת כי כניסת נשים לעבריינות מתווכת פעמים רבות על ידי יחסי תלות ופיתוי מצד גברים דומיננטיים (Steffensmeier & Allan, 1996). חז"ל, בלשונם, זיהו אפוא הן את החוסן המוסרי הנשי הן את נקודות התורפה המצביות – מבלי לגרוע מן האחריות המשפטית.

2.3 צניעות, תפקיד חברתי ופיקוח בלתי פורמלי

המנגנון המרכזי שהיהדות עיצבה ביחס לנשים אינו עונשי אלא מבני-חברתי. ערך הצניעות – "כָּל כְּבוֹדָהּ בַּת מֶלֶךְ פְּנִימָה" (תהלים מה, יד) – עיצב לאישה מרחב פעולה שמרכזו הבית, המשפחה והקהילה. מסגרת חיים זו, יהיו מגבלותיה אשר יהיו, פעלה הלכה למעשה כמערך צפוף של פיקוח חברתי בלתי פורמלי: קשרים משפחתיים הדוקים, נראות קהילתית גבוהה, שגרת חיים מובנית

סביב מצוות ומועדים, וריחוק פיזי מן הזירות שבהן מתרחשת עבריינות רחוב – שתייה, כנופיות, נשק ושוק הפשיעה. בלשונה של הקרימינולוגיה המודרנית: היהדות מיסדה עבור נשים רמות גבוהות במיוחד של קשר (Attachment), מחויבות (Commitment) ומעורבות (Involvement) – שלושת יסודות הפיקוח החברתי שיזוהו רק במאה העשרים כגורמי המגן החזקים ביותר מפני עבריינות.

חשוב להדגיש: אין בכך טענה שהיהדות "מנעה" עבריינות נשים באורח מיסטי, אלא שהסדר החברתי ההלכתי יצר בפועל את התנאים שהקרימינולוגיה מזהה כמפחית פשיעה. פרישטוק (2019) מראה כי המסורת היהודית פיתחה גם רגישות ייחודית לצד השני של המטבע – לאישה כקורבן: דיני אונס ומפתה, הגנת "צעקה" לנערה המאורסה (דברים כב, כז), וחובת הקהילה כלפי החלשים – "אֶלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תָעֲנוּן" (שמות כב, כא). בכך זיהתה המסורת, בדרכה, את הקשר שבין קורבנות לפגיעות חברתיות – קשר העומד היום במרכז הוויקטימולוגיה הפמיניסטית.

2.4 דמויות נשיות במקרא: בין חטא, פיתוי וגבורה מוסרית

המקרא מציג קשת רחבה של דמויות נשיות ביחס לעבירה, באופן המסרב לסטריאוטיפ אחיד. מצד אחד ניצבות דמויות המפתה והמחטיאה: חוה והנחש (בראשית ג), אשת פוטיפר המנסה להדיח את יוסף ומעלילה עליו עלילת שווא כשנכשלה (בראשית לט), דלילה ואיזבל שרקמה את משפט השווא של נבות היזרעאלי (מלכים א כא). מצד שני – והמסורת מעניקה לכך משקל רב יותר – ניצבות נשים כסוכנות מוסר המונעות עבירה: המיילדות העבריות המסרבות לפקודת רצח (שמות א), אביגיל העוצרת את דוד מהקזת דם נקי (שמואל א כה), ומאמר חז"ל המפורסם: "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים" (סוטה יא ע"ב).

קריאה קרימינולוגית של מקורות אלה מגלה תפיסה דו-ערכית מודעת: האישה יכולה להיות גורם קרימינוגני – בעיקר בתפקיד עקיף של הסתה ופיתוי, בדפוס המזכיר את ממצאי המחקר על תפקידי המשנה של נשים בעבירות – אך היא מוצגת בראש ובראשונה ככוח מרסן ומתקן. חז"ל אף העניקו לאישה תפקיד מפורש במניעת עבריינות של אחרים ובעיצובם המוסרי של בני הבית, ותלו את חורבן הבית ואת גאולתו במעשיהן. תפיסה זו מקבילה באופן מפתיע לממצא הקרימינולוגי המודרני שלפיו נישואין וקשר זוגי יציב עם אישה נורמטיבית הם מנקודות המפנה החשובות ביותר בחדילת גברים מפשיעה.

2.5 מנגנונים מגדריים ייחודיים: סוטה כהרתעה ממוקדת

המנגנון ההלכתי המגדרי המובהק ביותר בתחום העבירה הוא פרשת סוטה (במדבר ה, יא-לא) – הליך טקסי לבירור חשד לניאוף של אשת איש. מנקודת מבט קרימינולוגית מודרנית ניתן לנתח את ההליך ככלי הרתעה והרגעה כאחד: מחד גיסא, עצם קיומו של ההליך הפומבי יצר הרתעה ממוקדת בעבירה שנתפסה כמאיימת על התא המשפחתי; מאידך גיסא, ההליך הגן על האישה מפני שפיטה אלימה של בעל קנאי, בכך שהפקיע את הבירור מידי והעבירו למסגרת ממוסדת ומבוקרת. ראוי לציין כי חז"ל עצמם ביטלו את ההליך בשלהי ימי הבית השני בנימוק ש"משרבו המנאפים פסקו המים" (סוטה מז ע"א) – כלומר, מנגנון שאיבד את בסיסו המוסרי ההדדי איבד את

תוקפו. יש כאן דוגמה מרתקת לחשיבה מוסדית דינמית על ענישה והרתעה, ברוח שהקרימינולוגיה הניאו-קלאסית תפתח רק מאות שנים לאחר מכן.

לסיכום הפרק: היהדות מסבירה את מיעוט העבריינות הנשית לא בנחיתות או בחולשה של האישה, אלא במשולב – אחריות מוסרית מלאה, ייחוס כושר שיפוט מוסרי גבוה ("בינה יתרה"), ומבנה חיים חברתי-משפחתי המרחיק את האישה מזירות העבירה ועוטף אותה בפיקוח בלתי פורמלי צפוף. בה בעת שימרה המסורת מודעות לפגיעות מצבית וקבעה מנגנוני הגנה והרתעה ייחודיים. עמדה משולבת זו תשמש בסיס להשוואה עם הגישות הקרימינולוגיות שיוצגו כעת.

פרק שלישי: גישות בקרימינולוגיה המסבירות את הנושא

3.1 הגישות המוקדמות: ביולוגיזציה של האישה העבריינית

העיסוק המדעי הראשון בפשיעת נשים נעשה בידי צ'זרה לומברוזו, אבי האסכולה הפוזיטיביסטית, שפרסם עם חתנו פררו בשנת 1895 את "האישה העבריינית". לומברוזו טען כי נשים עברייניות הן "גברים מנוונים" – יצורים אטביסטיים שלא התפתחו כראוי – וכי מיעוט העבריינות הנשית נובע מנחיתות אבולוציונית: פסיביות, היעדר יוזמה ותבונה מוגבלת. האישה העבריינית, לשיטתו, סוטה כפליים – מן החוק ומן הטבע הנשי – ולכן היא מסוכנת ואכזרית מן הגבר העבריין. הנחות אלה, שאין להן כל ביסוס אמפירי, שלטו בשיח במשך עשורים והזינו יחס מפלה כלפי נשים במערכת אכיפת החוק (שוהם, אדד ורהב, 2004; Naegler & Salman, 2016).

פולק (Pollak, 1950) המשיך קו מהותני זה בגרסה מתוחכמת יותר: לטענתו נשים עברייניות לא פחות מגברים, אלא ערמומיות יותר – הן מסתירות את עבריינותן במרחב הביתי ומנצלות את האבירות הגברית של מערכת האכיפה. אף שהשערת הפשיעה הסמויה הופרכה ברובה, תרומתו של פולק הייתה בהפניית הזרקור לשאלות המדידה והתיג, שנותרו מרכזיות במחקר עד היום.

3.2 הביקורת הפמיניסטית ותיאוריות האמנציפציה

הקרימינולוגיה הפמיניסטית, שצמחה משנות השבעים ואילך, פתחה בביקורת כפולה על הדיסציפלינה: התעלמות – נשים פשוט נעדרו מן המחקר ומן התיאוריה; ועיוות – כאשר נחקרו, הן נותחו באמצעות סטריאוטיפים מיניים ומהותניים (Naegler & Salman, 2016). על רקע זה הציעו אדלר וסיימון את "תיאוריית האמנציפציה": אדלר (Adler, 1975) טענה בספרה "אחיות בפשע" כי השחרור הנשי יביא להתכנסות דפוסי הפשיעה – ככל שנשים ישתלבו בשוק העבודה ובעמדות כוח, כך תעלה עבריינותן ותידמה לזו הגברית. סיימון הציעה גרסה מתונה שלפיה ההשתלבות התעסוקתית תרחיב בעיקר את הזדמנויותיהן לעבירות צווארון לבן.

הביקורת האמפירית על התיאוריה הייתה חריפה: העלייה בעבריינות נשים התרכזה דווקא בעבירות רכוש קלות של נשים עניות ומודרות – הרחוקות ביותר מפירות השחרור – ולא בקרב נשות הקריירה; והפער בעבירות האלימות החמורות נותר יציב. עם זאת, לתיאוריה נודעת חשיבות היסטורית: היא העמידה לראשונה את המבנה החברתי המגדרי, ולא את הביולוגיה, כמשתנה המסביר המרכזי (Steffensmeier & Allan, 1996; Estrada et al., 2016).

3.3 הקרימינולוגיה הפמיניסטית הרדיקלית: פטריארכיה, קורבנות והפללה

צ'סני-לינד (Chesney-Lind, 1989) הציבה במרכז ההסבר את הפטריארכיה כמבנה כוח. לטענתה, אין להבין את עבריינות הנערות במנותק מקורבנותן: שיעורים גבוהים מהן נמלטות מבתים פוגעניים מינית, והמערכת – שהופקדה כביכול על הגנתן – מפלילה דווקא את אסטרטגיות ההישרדות שלהן: בריחה מהבית, שוטטות, זנות. כך נוצר "מסלול ההפללה של הקורבן": פגיעה, בריחה, חיי רחוב, עבריינות קיום, כליאה. התיאוריה מסבירה גם את הפער המגדרי עצמו: הפיקוח הפטריארכלי ההדוק על בנות – בבית, בקהילה ובמערכת המשפט לנוער – מצמצם את חופש התנועה שלהן ובכך גם את הזדמנויות העבירה, אך במחיר שליטה בגופן ובחירותן.

3.4 תיאוריית הכוח-שליטה: המשפחה כזירת המפתח

הייגן ועמיתיו (Hagan, Gillis & Simpson, 1985) הציעו את תיאוריית הכוח-שליטה (Power-Control Theory), הממקמת את מקור הפער המגדרי במבנה המשפחה. במשפחות פטריארכליות, שבהן האב שולט במשאבים, הבנות נתונות לפיקוח אינטימי ומחונכות לסלידה מסיכון, ואילו הבנים זוכים לחופש ומעודדים ליטול סיכונים – ומכאן פער מגדרי גדול בעבריינות. במשפחות שוויוניות, שבהן שני ההורים חולקים כוח, הפיקוח על בנות ובנים מתאזן, והפער המגדרי בעבריינות הקלה מצטמצם. התיאוריה זכתה לתמיכה אמפירית חלקית, אך חשיבותה בזיהוי המנגנון: הפער המגדרי אינו נתון טבעי אלא תוצר של חלוקת פיקוח דיפרנציאלית בתוך המשפחה – מנגנון שיידון בהרחבה בהשוואה ליהדות בפרק החמישי.

3.5 תיאוריית הלחץ המגדרית והתיאוריה המגדרית המשולבת

ברויד ואגניו (Broidy & Agnew, 1997) יישבו באמצעות תיאוריית הלחץ הכללית (GST) פרדוקס מטריד: נשים חוות לחצים ומצוקות לא פחות מגברים – ואף יותר – ובכל זאת עוברות פחות עבירות. הסברם כפול: ראשית, סוגי הלחץ שונים – לחצי הנשים כרוכים ביחסים בין-אישיים ובנטל טיפולי, המרסנים פורקן עברייני, ואילו לחצי הגברים כרוכים בתחרות ובכבוד, המזמנים תוקפנות כלפי חוץ; שנית, התגובה הרגשית שונה – כעסן של נשים מלווה תכופות באשמה, בחרדה ובדיכאון, רגשות המפנים את המצוקה פנימה (פגיעה עצמית, דיכאון, הפרעות אכילה) במקום החוצה. סטפנסמיר ואלן (Steffensmeier & Allan, 1996) שילבו יסודות אלה לתיאוריה מגדרית כוללת: נורמות מגדריות, התפתחות מוסרית ורגשית, פיקוח חברתי דיפרנציאלי, הבדלים גופניים והקשר מיני – חמישה ממדים המייצרים יחדיו הן את הפער בהיקף הן את הפער בדפוס.

3.6 קרימינולוגיה תרבותית, מגדר – ודת

נגלר וסלמן (Naegler & Salman, 2016) מתחו ביקורת עדכנית גם על הקרימינולוגיה הביקורתית עצמה: הקרימינולוגיה התרבותית, החוקרת את המשמעות, הריגוש והזהות שבמעשה העברייני, המשיכה להתמקד בגברים ולראות בעבריינות ביטוי של גבריות מתריסה. הן קוראות להעביר את "תודעת המגדר" מן השוליים למרכז: לחקור כיצד נשים וגברים "עושים מגדר" (Doing Gender) דרך העבירה ודרך ההימנעות ממנה. מסגרת זו חשובה לענייננו, שכן היא מאפשרת לנתח גם את הציות – ולא רק את העבירה – כביצוע (Performance) של זהות: נשיות נורמטיבית "מבוצעת" בין היתר דרך שמירת חוק.

לבסוף, זרם מחקרי רלוונטי במיוחד לעבודה זו הוא חקר הקשר שבין דת לעבריינות. מאז "השערת אש הגיהנום" של הירשי וסטארק הצטברו עדויות לכך שדתיות – אמונה, תפילה והשתייכות קהילתית – מתואמת עם רמות נמוכות של עבריינות ושימוש בסמים, בעיקר באמצעות חיזוק הפיקוח הבלתי פורמלי, הקשרים החברתיים והפנמת נורמות (Kelly et al., 2015). על בסיס זה צמחו הקרימינולוגיה החיובית, המדגישה גורמי חוסן, שילוב חברתי וחוויות מתקנות (Ronel & Elisha, 2011), והקרימינולוגיה הרוחנית היהודית של בן יאיר, המציעה מודל שבמרכזו המעבר מאגוצנטריות – שורש העבריינות – לאלטרצנטריות, חיים שמרכזם מחוץ לאני (בן יאיר, 2021).

מודלים אלה מספקים את הגשר התיאורטי שבין שני חלקי ההשוואה בעבודה (Ben Yair, 2021).
ז.

פרק רביעי: מחקרים בקרימינולוגיה על הנושא

4.1 מגמות הפער המגדרי: התכנסות ומקורותיה

אסטרדה, בקמן ונילסון (Estrada et al., 2016) פרסמו את אחד המחקרים החשובים של העשור האחרון על הפער המגדרי, בהתבסס על נתוני עוקבות לידה שלמות בשוודיה לאורך שלושה עשורים. ממצאם המרכזי מטלטל את תיאוריית האמנציפציה: הפער המגדרי בהרשעות אכן הצטמצם – אך לא בגלל עלייה בעבריינות נשים, אלא בעיקר בגלל ירידה חדה בעבריינות גברים. יתרה מזו, העלייה היחסית שנרשמה בהרשעות נשים התרכזת בנשים מהשכבות המוחלשות ביותר – "הצד האפל של השוויון": נשים שנטלו על עצמן גם את הסיכונים החברתיים שהיו בעבר גבריים, בלי ליהנות מפירות השוויון. מסקנת החוקרים: ההתכנסות המגדרית בפשיעה היא בעיקרה סיפור של שוליים חברתיים, לא של שחרור.

ממצאים דומים עולים ממחקרם של ביטון, קיד ומצ'ין (Beatton et al., 2018), שניתחו נתונים מנהליים מקיפים מאוסטרליה על פני עשרים שנה: נרשמה התכנסות מגדרית בעבירות רכוש ובעבירות קלות, בעוד הפער בעבירות האלימות החמורות נותר יציב. קמפניאלו (Campaniello, 2019), בסקירה השוואתית בין-לאומית, מסכמת כי חלקן של הנשים בפשיעה עלה במדינות המפותחות בעיקר בעבירות רכוש והונאה, וכי ההסברים הנתמכים ביותר הם כלכליים ומבניים – השתתפות בשוק העבודה והזדמנויות עבירה – ולא שינוי בנטיות התנהגותיות.

4.2 עבריינות קטניות: הנערות ומערכת האכיפה

סלע-שיוביץ (Sela-Shayovitz, 2017) בחנה את מגמות המגדר בעבריינות נוער בישראל על פני שנות התשעים והאלפיים. ממצאיה מצביעים על יציבות מפתיעה: חרף השיח הציבורי על "עליית אלימות הנערות", חלקן של הבנות בתיקי הנוער נותר נמוך ויציב יחסית, והעלייה שנרשמה התרכזת בעבירות קלות ובקטגוריות שבהן שיקול הדעת של המערכת רחב. ממצא זה מתיישב עם ספרות בין-לאומית ענפה שלפיה חלק ניכר מ"סגירת הפער" בקרב קטניות הוא תוצר של שינוי מדיניות – הרחבת ההגדרות של אלימות, מדיניות מעצרים באלימות במשפחה והפללת התנהגויות בית-ספריות – יותר משהוא שינוי התנהגותי ממשי. במילים אחרות: מערכות האכיפה החלו "לראות" עבריינות נשית במקומות שבעבר טופלו בלתי פורמלית, בדיוק כפי שניבאה תיאוריית התיג.

4.3 קורבנות, מגדר ומסלולי עבריינות

קרוטשניט (Kruttschnitt, 2013), בסקירה שיטתית של מחקר העשורים האחרונים, מסכמת שלושה ממצאי ליבה: ראשית, הפער המגדרי נותר "עמיד להפליא" בעבירות החמורות בכל שיטות המדידה; שנית, ההסברים הנתמכים ביותר הם חיברות מגדרי ופיקוח חברתי דיפרנציאלי, ולא הבדלים ביולוגיים; שלישית, מסלולי הכניסה של נשים לעבריינות שזורים בקורבנות קודמת, בעוני ובתלות בבני זוג עבריינים, ומכאן שנדרשת מדיניות ענישה ושיקום מגדרית-רגישה (Gender-Responsive). ממצאים אלה מקנים תוקף אמפירי עדכני לתיאוריות הפמיניסטיות שנסקרו בפרק הקודם.

4.4 דת, רוחניות ועבריינות: הממצאים האמפיריים

קלי, פולנין, ג'אנג וג'ונסון (Kelly et al., 2015) ערכו מטא-אנליזה של 62 מחקרים על הקשר שבין דתיות לעבריינות ולשימוש בסמים. הממצא המצרפי מובהק ועקבי: דתיות מתואמת שלילית עם עבריינות, והאפקט חזק במיוחד ביחס לשימוש בסמים ובקרבת בני נוער. המנגנונים המתועדים – פיקוח חברתי קהילתי, רשתות תמיכה, הפנמת נורמות ומשמעות קיומית – הם בדיוק המנגנונים שזוהו לעיל כמסבירי הפער המגדרי. ראוי לציין כי במחקרים רבים האפקט המגן של דתיות נמצא חזק יותר אצל נשים, המדווחות בעקביות על רמות דתיות גבוהות משל גברים – ממצא שההשלכה התיאורטית שלו תידון בפרק הבא.

בהקשר היהודי-ישראלי, בן יאיר (Ben Yair, 2021) מיפה באופן שיטתי את שיטות ההתערבות והשיקום העולות מכתבי הקודש היהודיים – תשובה, וידוי, תיקון המידות, לימוד וקהילה – והראה את הלימתן המפתיעה לפרקטיקות שיקום מבוססות-ראיות בקרימינולוגיה בת-זמננו. אייטן ורונאל (Eytan & Ronel, 2023) חקרו איכותנית נשים דתיות שהחלימו מטראומה מינית, ומצאו כי המסע הרוחני – מחיפוש סיבה לחיפוש משמעות – היווה ציר מרכזי בהחלמה ובמניעת הידרדרות להתנהגויות סיכון. מחקר זה חשוב לענייננו משום שהוא ממוקם בדיוק בצומת שבין קורבנות נשית, רוחניות יהודית ומניעת עבריינות – הצומת שספרות הנתיבים מזהה כקריטי במסלול חייהן של נשים עברייניות.

פרק חמישי: דיון ומסקנות

5.1 השוואה בין הגישות: נקודות מפגש

העיון המקביל בשתי מערכות הידע מעלה הלימה מבנית מפתיעה בשלושה צירים מרכזיים. הציר הראשון הוא הפיקוח החברתי הבלתי פורמלי: הקרימינולוגיה המודרנית – מתיאוריית הפיקוח, דרך תיאוריית הכוח-שליטה ועד הממצאים האמפיריים העדכניים – מסבירה את מיעוט עבריינות הנשים בפיקוח דיפרנציאלי, בקשרים משפחתיים חזקים וברחוק מזירות עבירה. היהדות, מצידה, מיסדה בדיוק את התנאים הללו באמצעות ערך הצניעות, מרכזיות הבית והקהילה ושגרת חיים נורמטיבית צפופה. במונחי הייגן: הקהילה ההלכתית המסורתית היא מקרה מובהק של מבנה המייצר פער מגדרי גדול בהזדמנויות עבירה. מה שהתיאוריה ניסחה כממצא אמפירי במאה העשרים, ההלכה עיצבה כנורמה מחייבת אלפי שנים קודם לכן.

הציר השני הוא הקשר בין קורבנות, מצוקה ועבריינות: הקרימינולוגיה הפמיניסטית מיקמה את קורבנותן של נשים בלב ההסבר לעבריינותן, והוויקיטמולוגיה היהודית של פרישטוק (2019) מראה כי המסורת זיהתה את פגיעותה המבנית של האישה וקבעה חובות הגנה מוגברות על החלשים. הציר השלישי הוא הסובייקט המוסרי: תיאוריית הלחץ המגדרית מייחסת לנשים עיבוד רגשי-מוסרי שונה של מצוקה, ומחקרי הדתיות מצביעים על הפנמת נורמות חזקה יותר אצל נשים; חז"ל, במונחי "בינה יתרה", ייחסו לאישה בשלות שיפוטית מוקדמת והטילו עליה אחריות מוסרית מלאה – ואף מוקדמת מזו של הגבר.

5.2 נקודות מחלוקת והערכה ביקורתית

לצד ההלימה, ההשוואה חושפת מתחים עמוקים. המתח הראשון נוגע למחיר הפיקוח: מנקודת המבט הפמיניסטית הרדיקלית, אותם מנגנונים שהיהדות מציגה כהגנה – צניעות, תיחום למרחב הביתי, פיקוח קהילתי – הם בדיוק מה שצ'סני-לינד מכנה שליטה פטריארכלית: הם מצמצמים עבריינות נשית באותו מהלך שבו הם מצמצמים חירות נשית, ומייצרים סטנדרט כפול שבו סטייה נשית קלה מתווגת בחומרה יתרה. העובדה שהפיקוח "עובד" קרימינולוגית אינה מכריעה את שאלת המחיר הנורמטיבי שלו – והכרה בכך היא תנאי לדיון הוגן.

המתח השני נוגע לכיוון ההסבר: הקרימינולוגיה היא דיסציפלינה תיאורית-אמפירית המבקשת להסביר את המצוי, ואילו היהדות היא מערכת נורמטיבית המבקשת לעצב את הרצוי. כאשר היהדות "מסבירה" את מיעוט עבריינות הנשים, היא עושה זאת מתוך תמונת עולם של תפקידים ראויים, לא מתוך מדידה; ולהפך – הקרימינולוגיה נזהרת משיפוט ערכי גם כשהיא מתעדת נזק. אולם דווקא כאן טמון פוטנציאל ההפריה ההדדית: הקרימינולוגיה החיובית והרוחנית (Ronel & Elisha, 2011; בן יאיר, 2021) מציעות מסגרת שבה ידע נורמטיבי-דתי מתורגם לפרקטיקה טיפולית הניתנת לבחינה אמפירית, בלי לוותר על הסטנדרטים המדעיים.

המתח השלישי הוא אמפירי: אם צדקה הקריאה ההלכתית, היה מקום לצפות שבחברות דתיות הפער המגדרי יהיה גדול במיוחד – ואכן ממצאי המטא-אנליזה של קלי ועמיתיו (Kelly et al., 2015) תומכים בכיוון זה. אולם ממצאי אסטרדה ועמיתיו (Estrada et al., 2016) מזכירים כי הצטמצמות הפער במערב אינה סיפור של שחרור אלא של שוליים חברתיים; ההשלכה המטרידה

היא שגם היחלשות המסגרות המסורתיות אינה מבטיחה שוויון מיטיב, אלא עלולה להפקיר נשים מוחלשות לסיכונים כפולים – גם לקורבנות וגם להפללה.

5.3 חידוש העבודה ותובנות חדשות

תרומתה של עבודה זו לידע הקיים היא בשלושה מובנים. ראשית, ברמה התיאורית, העבודה מציעה קריאה שיטתית של מקורות היהדות כ"תיאוריה מוקדמת" של פיקוח חברתי מגדרי: מושגי הצניעות, המסגרת הקהילתית ו"בינה יתרה" נותחו כאן במונחים של גורמי מגן, הזדמנויות עבירה וחיברות מוסרי – ניתוח שטרם נעשה באופן ממוקד ביחס לפער המגדרי בפשיעה. שנית, ברמה הביקורתית, העבודה מסרבת להרמוניזציה נוחה: היא מציבה את הביקורת הפמיניסטית מול הקריאה ההלכתית ומראה כי אותו מנגנון עצמו – פיקוח מגדרי – הוא בו-זמנית גורם מגן קרימינולוגי ומוקד ביקורת נורמטיבי. שלישית, ברמה היישומית, מן ההשוואה נגזר כיוון מעשי: תוכניות שיקום מגדריות-רגישות לנשים עברייניות ונפגעות עבירה בישראל יכולות לשלב רכיבים רוחניים-קהילתיים ברוח הקרימינולוגיה החיובית – חיפוש משמעות, השתייכות קהילתית ותיקון – שהראו תוצאות מבטיחות במחקר העדכני (Eytan & Ronel, 2023; Ben Yair, 2021).

5.4 מגבלות העבודה והצעות למחקר המשך

לעבודה זו מגבלות שיש להכיר בהן. ראשית, זוהי עבודה עיונית המבוססת על ספרות קיימת, ללא איסוף נתונים עצמאי; המסקנות ההשוואתיות הן פרשניות באופיין. שנית, "היהדות" אינה מקשה אחת – המקורות משתרעים על פני אלפי שנים, זרמים ופרשנויות, והקריאה שהוצעה כאן היא בהכרח סלקטיבית. שלישית, חלק מהמחקרים האמפיריים שנסקרו נערכו בהקשרים תרבותיים שונים מן הישראלי, ויש להיזהר בהכללה. מחקר המשך מתבקש הוא בחינה אמפירית של הפער המגדרי בפשיעה בתוך החברה החרדית והדתית בישראל בהשוואה לחברה הכללית: מערך כזה יאפשר לבחון ישירות האם ובאיזו מידה מסגרת חיים הלכתית מתפקדת כגורם מגן מפני עבריינות נשים, ומה מחיריה. כן מוצע מחקר איכותני על נשים דתיות שחצו את קו העבירה, לבחינת האופן שבו הן מפרשות את יחסי הדת, המגדר והעבירה בחייהן.

5.5 סיכום ומסקנות

שאלת המחקר – מדוע נשים עוברות פחות עבירות מגברים וכיצד מסבירות זאת היהדות והקרימינולוגיה – זכתה בעבודה זו לתשובה כפולה ומצטלבת. הקרימינולוגיה העדכנית מסבירה את הפער המגדרי בראש ובראשונה בחיברות מגדרי, בפיקוח חברתי בלתי פורמלי דיפרנציאלי ובהבדלים בעיבוד מצוקה – לאחר שנטשה את ההסברים הביולוגיים-מהותניים של ראשיתה. היהדות, שהקדימה והעמידה את האישה כסובייקט מוסרי שווה-אחריות, מסבירה את מיעוט העבירה הנשית באמצעות אותם מנגנונים עצמם – בלבוש נורמטיבי: צניעות כתיחום זירות, קהילה כפיקוח, "בינה יתרה" כחוסן מוסרי. ההשוואה מלמדת כי שתי מערכות הידע זיהו את אותה אמת חברתית יסודית: העבירה משגשגת במרחבי הפקרות, והיא נבלמת בקשר, במחויבות ובמשמעות. אך ההשוואה גם מזוהרה: מנגנוני מגן מגדריים גובים מחיר של חירות, והמבחן האמיתי – לחברה ההלכתית ולחברה הליברלית כאחת – הוא היכולת לשמר את גורמי המגן של קשר, קהילה ומשמעות, בלי לשלם בכבודן ובחירותן של נשים.

ביבליוגרפיה

מקורות בעברית

בן יאיר, י' (2021). קרימינולוגיה רוחנית יהודית: בחזרה לשאלות יסוד. סוגיות חברתיות בישראל, 30(2), 368-337.

גוד, א' (2002). על הסטייה. האוניברסיטה הפתוחה.

לרנאו, ח' (2023). עבריינות ואכיפת החוק: תיאוריה, מדיניות וביקורת. פרדס.

פרישטוק, מ' (2019). ויקטימולוגיה ויהדות: תיאוריה, טיפולוגיה, טיפול, מדיניות ויישום. אח.

שוהם, ש"ג, אדד, מ' ורהב, ג' (2004). קרימינולוגיה. שוקן.

מקורות באנגלית

Adler, F. (1975). *Sisters in crime: The rise of the new female criminal*. McGraw-Hill.

Beaton, T., Kidd, M. P., & Machin, S. (2018). Gender crime convergence over twenty years: Evidence from Australia. *European Economic Review*, 109, 275-288.

Ben Yair, Y. (2021). Intervention and rehabilitation methods with offenders—from the Jewish scriptures to the criminological field. *Journal of Offender Rehabilitation*, 60(1), 1-18.

Broidy, L., & Agnew, R. (1997). Gender and crime: A general strain theory perspective. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 34(3), 275-306.

Campaniello, N. (2019). Women in crime. *IZA World of Labor*, 105(2), 1-12.

Chesney-Lind, M. (1989). Girls' crime and woman's place: Toward a feminist model of female delinquency. *Crime & Delinquency*, 35(1), 5-29.

Estrada, F., Bäckman, O., & Nilsson, A. (2016). The darker side of equality? The declining gender gap in crime: Historical trends in an era of increasing gender equality. *British Journal of Criminology*, 56(6), 1272-1290.

Eytan, S., & Ronel, N. (2023). From looking for reason to finding meaning: A spiritual journey of recovery from sexual trauma. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(11-12), 7404-7425.

Hagan, J., Gillis, A. R., & Simpson, J. (1985). The class structure of gender and delinquency: Toward a power-control theory of common delinquent behavior. *American Journal of Sociology*, 90(6), 1151-1178.

- Kelly, P. E., Polanin, J. R., Jang, S. J., & Johnson, B. R. (2015). Religion, delinquency, and drug use: A meta-analysis. *Criminal Justice Review*, 40(4), 505-523.
- Kruttschnitt, C. (2013). Gender and crime. *Annual Review of Sociology*, 39, 291-308.
- Naegler, L., & Salman, S. (2016). Cultural criminology and gender consciousness: Moving feminist theory from margin to center. *Feminist Criminology*, 11(4), 354-374.
- Pollak, O. (1950). *The criminality of women*. University of Pennsylvania Press.
- Ronel, N., & Elisha, E. (2011). A different perspective: Introducing positive criminology. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 55(2), 305-325.
- Sela-Shayovitz, R. (2017). Where are the girls? Gender trends in juvenile crime. *Journal of Social Science Studies*, 4(2), 71-85.
- Steffensmeier, D., & Allan, E. (1996). Gender and crime: Toward a gendered theory of female offending. *Annual Review of Sociology*, 22, 459-487.
- הערה: מקורות המקרא וספרות חז"ל (תנ"ך, משנה ותלמוד בבלי) צוינו בגוף העבודה על פי מראה המקום המקובל.*